

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[기출][1][2012-1-1]통상임금 범위를 규정한 취업규칙 조항의 효력

《【문제1】 상시 근로자 100명을 사용하는 A회사의 취업규칙 제33조제1항에는 2009년 1월 1일부터 명절휴가비로 설날과 추석에 월 기본급의 50%를 각각 지급하도록 규정되어 있고, 제33조제2항에는 명절휴가비가 통상임금의 범위에 포함되지 아니한다고 규정되어 있다. 또한 제34조에는 근로자가 1년간 개근할 경우 연말에 100만원을 지급하여 표창하도록 규정되어 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50점)》

(물음1) 통상임금의 범위를 규정한 A회사 취업규칙 제33조제2항의 효력을 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 통상임금 범위를 규정한 취업규칙 조항의 효력

I. 문제 제기

- 사안에서 A회사가 취업규칙에 명절휴가비를 지급하도록 규정하면서 동시에 해당 명절휴가비가 통상임금의 범위에 포함되지 않는다고 정한 상황이다. 쟁점으로 <사용자가 취업규칙을 통해 특정 임금 항목의 통상임금 해당 여부를 임의로 배제할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 통상임금의 판단 기준과 취업규칙상 통상임금 제외 규정의 효력을 논한다.

II. 통상임금의 개념 및 성격

1. 통상임금의 개념

- "근로기준법 시행령 제6조"는 통상임금을 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.라고 정의한다. 즉, 통상임금이 되기 위해서는 정기성·일률성·고정성의 3요건을 충족해야 하며, 이는 근로시간 외의 근로(연장·야간·휴일근로 등)에 대한 가산임금 산정의 기초가 되는 임금이다. 통상임금은 근로계약 또는 취업규칙에 의해 형성되는 개념이 아니라, 근로기준법에 의해 당연히 정해지는 법정 개념이다. 따라서 어떤 임금이 통상임금에 해당하는지는 사용자나 근로자의 명시적 합의와 무관하게 법률상 요건 충족 여부로 판단된다.

2. 통상임금의 법정성

- "대법원"은 통상임금은 근로기준법이 정한 법정 개념으로서, 그 범위나 성질은 당사자의 합의나 취업규칙의 규정에 따라 임의로 정할 수 없다고 본다. 따라서 사용자가 통상임금의 범위를 축소하거나 특정 임금을 통상임금에서 제외하도록 규정하더라도, 이는 근로기준법상 강행규정을 위반하여 무효가 된다. 즉, 통상임금 여부는 임의적 약정의 대상이 아니라, 법이 강행적으로 정한 기준에 의해 판단된다.

III. 사안의 적용 - 명절휴가비의 통상임금성 판단

1. 명절휴가비의 성격

- A회사의 취업규칙에 따르면, 명절휴가비는 설날과 추석에 각각 월 기본급의 50%를 지급하도록 규정되어 있다. 이는 지급 기준이 일정하고, 특정 조건이나 성과와 무관하게 모든 근로자에게 부여되는 금품으로서 근로의 대가로 기능한다. 즉, 근로자의 근무 실적, 성과, 평가 결과 등과 무관하게 일률적으로 지급되며, 임의의 포상금이나 경조금과는 구별된다.

2. 통상임금 요건 충족 여부

(1) 정기성

- 명절휴가비는 설날과 추석이라는 일정 시점마다 계속적·반복적으로 지급된다. 지급 간격이 반기에 1회로 다소 길더라도, 매년 일정 시기에 정기적으로 지급되는 이상 정기성 요건을 충족한다.

(2) 일률성

- 취업규칙에 따르면 모든 근로자에게 동일하게 지급되며, 근속기간이나 직급에 따른 차등은 존재하더라도 지급대상 자체가 보편적이다. 따라서 일률성 요건도 충족된다.

(3) 고정성

- 명절휴가비는 지급일 이전에 근로자가 정상적으로 근무했다면, 사용자의 재량이나 평가와 무관하게 확정적으로 지급된다. 지급액 또한 월 기본급의 50%로 미리 정해져 있어, 근로자가 일정한 조건(명절 시점 재직 등)을 충족하면 사용자에게 지급의무가 발생하므로 고정성 요건 역시 인정된다.

3. 검토

- 명절휴가비는 정기성·일률성·고정성을 모두 충족하므로 근로기준법상 통상임금에 해당한다. 따라서 사용자가 임의로 이를 통상임금에서 제외하더라도, 그 법적 효력은 인정되지 않는다.

IV. 사안의 적용 - 통상임금 배제 규정의 효력

1. 취업규칙의 법정 기준 준수 의무

- "근로기준법 제96조"는 취업규칙은 법령이나 해당 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약과 어긋나서는 아니 된다고 규정한다. 따라서 통상임금과 같이 법이 정한 강행규정을 근로자에게 불리하게 변경하는 취업규칙의 규정은 그 자체로 무효가 된다.

2. 통상임금의 법정성 위반

- A회사 취업규칙 제33조 제2항은 명절휴가비를 통상임금에서 제외한다고 규정하고 있다. 그러나 통상임금에 대한 규정은 당사자 합의로 정할 수 있는 임의규정이 아니라 근로기준법이 정한 법정 개념이므로, 사용자가 규정을 통해 그 범위를 축소하는 것은 강행규정 위반이다. 이는 근로자에게 법이 보장한 연장·야간·휴일근로수당 등의 산정기초를 축소시키는 결과를 초래하므로, 근로자 보호 원칙에도 반한다.

3. 검토

- 대법원은 통상임금에서 특정 수당을 제외한다고 명시한 취업규칙이라도, 그 수당이 실질적으로 통상임금 요건을 충족한다면 해당 규정은 효력이 없다고 본다. 따라서 A회사 취업규칙 제33조 제2항은 근로기준법상 통상임금 개념을 제한함으로써 근로자에게 불리하게 작용하므로 무효이다. 이 경우 명절휴가비는 통상임금으로 인정되어야 하며, 이에 기초하여 연장·야간·휴일근로수당 등을 재산정해야 한다.

V. 결론

- 명절휴가비는 설날과 추석에 매년 정기적·일률적으로 지급되고, 지급액이 사전에 확정되어 있으므로 근로기준법상 통상임금의 요건인 정기성·일률성·고정성을 모두 충족한다. 따라서 A회사가 취업규칙을 통해 명절휴가비는 통상임금에 포함되지 않는다고 정한 것은 근로기준법상 강행규정에 위

배되어 효력이 없다. 결국 명절휴가비는 통상임금에 포함되어야 하며, 이를 제외한 임금 산정은 부당하다. 따라서 A회사 취업규칙 제33조 제2항은 무효이며, 근로자는 명절휴가비를 포함한 통상임금을 기준으로 각종 수당을 청구할 수 있다.